Introduzione alle dichiarazioni negligenti

Diritto inglese | Materiale di studio | Informazioni, affidamento e perdita economica

1. Che cosa significa negligent misstatement?

Una *negligent misstatement* è un'informazione o una consulenza inesatta o fuorviante fornita senza ragionevole diligenza. Il ricorrente può basare su di essa una decisione e subire una perdita finanziaria. Anche una dichiarazione onesta può essere negligente: mancanza di diligenza e inganno intenzionale sono distinti.

Questa lezione riguarda il **pure economic loss**: una perdita finanziaria che non dipende da lesioni risarcibili o danni ai beni del ricorrente. La limitazione ordinaria al recupero di tale perdita nella negligence ammette eccezioni. La dichiarazione negligente è una di esse, quando esistono la relazione richiesta e le altre condizioni.

> Una dichiarazione errata e una perdita non bastano. Occorre provare un dovere che copra quella consulenza e quel danno, la sua violazione, un affidamento ragionevole e il necessario nesso causale.

2. Un esempio inventato

Un consulente professionale accetta di verificare la situazione finanziaria di un'impresa per un determinato prestito. A causa di un esame superficiale, rassicura erroneamente il finanziatore. Quest'ultimo si affida ragionevolmente al parere, eroga il denaro e subisce una perdita quando l'impresa fallisce. Un'azione è possibile, ma ogni requisito deve essere dimostrato.

3. Lessico essenziale

Claimant: chi agisce per ottenere tutela. **Defendant:** il convenuto. **Reliance:** affidamento, cioè usare un'informazione come base della propria condotta. **Creditworthiness:** capacità di adempiere le obbligazioni finanziarie. **Disclaimer:** formula che mira a negare o limitare la responsabilità.

Ambito: negligence in Inghilterra e Galles. Si studiano perdite finanziarie causate da informazioni; la misrepresentation contrattuale e la frode richiedono un'analisi distinta.

Hedley Byrne v Heller

1. Fatti: soggetti e referenze bancarie

Hedley Byrne & Co Ltd era un'agenzia pubblicitaria. Per il cliente **Easipower Ltd** effettuava ordini di pubblicità, impegnandosi personalmente a pagare le società dei media. Preoccupata per le finanze del cliente, chiese alla propria banca di ottenere referenze da **Heller & Partners Ltd**, la banca di Easipower.

Heller fornì referenze sostanzialmente favorevoli, pur precisando nella risposta scritta che gli importi proposti erano superiori a quelli normalmente osservati. Le informazioni passarono attraverso le banche. Hedley Byrne vi fece affidamento e subì una perdita quando Easipower entrò in liquidazione.

L'atto di domanda indicava una perdita di £17.661 18s. 6d.; il giudice di primo grado stimò alternativamente £15.454 3s. 6d., se fosse esistita responsabilità. Sono importi diversi, non un risarcimento effettivamente ottenuto.

2. Perché l'agenzia perse?

La referenza scritta conteneva: *"For your private use and without responsibility on the part of this bank or its officials."* Il disclaimer fu decisivo. La House of Lords respinse l'impugnazione di Hedley Byrne: **Heller vinse e non dovette risarcire l'agenzia**.

In quelle circostanze il disclaimer impedì la rilevante assunzione di responsabilità e il sorgere del dovere. Non è quindi preciso affermare che tutti gli elementi di un'azione fondata fossero presenti. Non si deve neppure presentare il caso come una condanna definitiva che sarebbe seguita automaticamente eliminando una frase.

3. Perché il caso rimane fondamentale?

La House of Lords riconobbe che una relazione sufficientemente speciale può fondare un dovere di diligenza nel fornire informazioni, anche senza un contratto tra ricorrente e convenuto. Una perdita puramente economica da consulenza negligente può dunque essere risarcibile in linea di principio, nonostante la sconfitta del ricorrente in questo caso.

> Separare principio ed esito: fu riconosciuta la possibile responsabilità per informazioni negligenti; questa banca non rispose del danno grazie al disclaimer.

Hedley Byrne & Co Ltd v Heller & Partners Ltd [1964] AC 465. Decisione del 28 maggio 1963; 1964 è l'anno della raccolta.

Quando nasce la responsabilità?

1. Una relazione che giustifica responsabilità

Occorre chiedersi se il convenuto abbia assunto responsabilità per la consulenza rilevante e se l'affidamento fosse ragionevole. Contano competenza, serietà della richiesta, destinatario e scopo previsti, nonché ciò che il consulente sapeva sul probabile uso dell'informazione. Una promessa formale o un compenso non sono sempre necessari.

La "special relationship" è una relazione giuridica di responsabilità, non un'amicizia personale. D'altra parte, la sola prevedibilità di una perdita non rende chi parla responsabile verso chiunque possa incontrare la dichiarazione.

2. Negligenza, affidamento e perdita richiesta

Una conclusione sbagliata non dimostra, da sola, mancanza di ragionevole diligenza. Il ricorrente deve provare la violazione dello standard richiesto. Deve inoltre essersi effettivamente affidato al parere: informazioni ricevute solo dopo una decisione non possono normalmente averla causata.

Chiedersi che cosa sarebbe accaduto con una consulenza corretta e se la perdita rientri nello scopo del dovere. Il risarcimento non copre automaticamente ogni danno collegato all'operazione. Il solo fallimento dell'impresa non prova una consulenza negligente della banca.

3. Disclaimer: ieri e oggi

Un disclaimer può incidere sull'assunzione di responsabilità o limitarla. Testo e contesto sono essenziali. Oggi va verificata anche la legislazione applicabile: secondo l'**Unfair Contract Terms Act 1977, sections 2 e 11**, l'esclusione della responsabilità per negligence relativa a perdite economiche può essere sottoposta al requisito di ragionevolezza, quando la legge si applica.

Le clausole e gli avvisi destinati ai consumatori possono invece rientrare nel **Consumer Rights Act 2015**, inclusa la verifica di equità. Non tutti i disclaimer sono validi, ma neppure sono tutti inefficaci nel diritto attuale.

> Confronto inventato: un parere preparato per il prestito specifico di un determinato finanziatore differisce da una previsione casuale durante un incontro sociale. Analizzare responsabilità, scopo e affidamento; l'etichetta non decide automaticamente il caso.

Verifica della comprensione

1. Il convenuto deve mentire intenzionalmente?
Risposta: No. La dichiarazione negligente riguarda mancanza di diligenza; l’inganno intenzionale è una diversa base di responsabilità.

2. Chi era il cliente in Hedley Byrne?
Risposta: Easipower Ltd. Hedley Byrne era l’agenzia pubblicitaria; Heller era la banca del cliente. La richiesta passò attraverso la banca dell’agenzia.

3. Chi vinse e perché?
Risposta: Heller vinse. Il disclaimer impedì la rilevante assunzione di responsabilità e il dovere; l’impugnazione di Hedley Byrne fu respinta.

4. Si può recuperare danno economico puro senza contratto?
Risposta: Sì. Hedley Byrne riconobbe un possibile dovere derivante da una relazione sufficientemente speciale. Restano da provare gli altri requisiti.

5. Un’opinione sbagliata è automaticamente negligente?
Risposta: No. Valutare diligenza e competenza richieste nel contesto. Un risultato negativo non dimostra da solo la violazione.

6. E se il ricorrente non si è affidato alla dichiarazione?
Risposta: Manca il necessario collegamento tra il parere e la decisione. Non si può attribuire semplicemente la perdita alla dichiarazione.

7. “Without responsibility” esclude sempre l’azione oggi?
Risposta: No. Occorre considerare interpretazione, contesto e controlli legislativi applicabili. Il disclaimer non è automaticamente valido né automaticamente invalido.

> Metodo d’esame: parere e scopo → responsabilità/dovere → violazione → affidamento effettivo e ragionevole → causalità e perdita coperta dal dovere → disclaimer e controlli legislativi.

Fonti

Adattamento della trascrizione fornita, con correzione di nomi, esito e semplificazioni. Testo primario: Hedley Byrne [1964] AC 465, spec. pp. 467-469, 486, 502 e 529. Leggi: UCTA 1977, s 2, s 11; CRA 2015, s 62. Gli esempi sono inventati.